

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2094/2531	นายพุม มาปะเม	โจทก์
	นายมี คงวิลาด กับพวก	จำเลย
	นายมี คงวิลาด ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
	นายบุญเส็ง คงวิลาด ที่ 2 จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 76)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้เพิกถอนการโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 3810ระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 เฉพาะส่วนที่เป็นที่พิพาทในคดีนี้ แล้วให้จำเลยทั้งสองร่วมกันแบ่งแยกที่พิพาทเนื้อที่ 13 ไร่ออกจากโฉนดเลขที่ 3810 และโอนให้โจทก์

จำเลยทั้งสองฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 71,70)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>